

1500153-61.2018.8.26.0443
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Assunto: Homicídio Qualificado
Magistrado: RENATA MOREIRA DUTRA COSTA
Comarca: Piedade
Foro: Foro de Piedade
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 31/03/2022
...

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO DE FATO DIVERSO DO DA CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS PARA AFASTAR O QUE DECIDO NA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. I - Pelo que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Piedade
Foro de Piedade
1ª Vara
Praça Raul Gomes de Abreu, 73, Piedade-SP - cep 18170-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500153-61.2018.8.26.0443 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500153-61.2018.8.26.0443
Classe - Assunto:
Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2001696/2018 - Delegacia de Polícia de Tapirai, 379858 - Delegacia de Polícia de Tapirai, 18/2018/516 - Delegacia de Polícia de Tapirai
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Daildo Neves da Fonseca

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA MOREIRA DUTRA COSTA

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 492 do CPP.

Efetivado o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria e a tentativa de homicídio; e votaram não aos quesitos das teses de: 1) legítima defesa; 2) absolvição do réu; 3) homicídio privilegiado; e 4) motivo fútil.

Em face da decisão resultante da vontade soberana dos senhores jurados, de rigor seja julgada procedente a pretensão punitiva estatal, notadamente para que seja o réu DAILDO NEVES DA FONSECA, qualificado nos autos, condenado por infração ao art. 121, parágrafo 4º, parte final, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Passo, pois, a dosar a pena a ser imposta.

No caso em apreço, analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que inexistem nos autos elementos que permitam uma valoração negativa acerca de sua personalidade ou conduta social. Agiu o réu com dolo dentro da normalidade para o tipo penal em comento, não se admitindo, diante das consequências delitivas, um juízo de maior reprovabilidade de sua conduta. Fixo, assim, a pena-base no mínimo legal, em 6 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena fixada na etapa anterior.

A atenuante da confissão não merece ser considerada, pois a confissão deve ser total, sendo que o réu disse que agiu em legítima defesa. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO DE FATO DIVERSO DO DA CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS PARA AFASTAR O QUE DECIDIDO NA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. I - Pelo que verifica dos documentos que acompanham a inicial, especialmente da sentença condenatória, o único fato confessado pelo paciente foi a posse da droga, a qual teria sido adquirida para consumo próprio. Em nenhum momento, foi admitida a prática do delito de tráfico, crime efetivamente comprovado na ação penal. II - A divergência entre a quantidade de entorpecente encontrada no momento da prisão em flagrante, referida no boletim de ocorrência (108g), e a admitida pelo paciente como sendo para consumo próprio (20g) já evidencia a sua intenção em furtar-se da prática do crime de tráfico. III - Ao contrário do que afirma a impetrante, não se trata de confissão parcial, mas de confissão de fato diverso, não comprovado durante a instrução criminal, o que impossibilita a incidência da atenuante genérica de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Precedente. IV - A prisão em flagrante é situação que afasta a possibilidade de confissão espontânea, uma vez que esta tem como objetivo maior a colaboração para a busca da verdade real. Precedente. V - Para afastar o que decidido na ação penal, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. VI - Ordem denegada. (HC 108148, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 07/06/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 30-06-2011 PUBLIC 01-07-2011 RTJ VOL-00222-01 PP-00419)

Presente a causa de aumento prevista no art. 121, §4º, parte final (vítima maior de 60 anos), aumento a pena em 1/3, alcançando 8 anos de reclusão. Presente a causa de diminuição em razão da tentativa, assim, diminuo a pena em 1/3, tendo vista que o laudo de exame de corpo de delito concluiu que o réu correu perigo de vida em razão da localização da lesão, alcançando 5 anos e 4 meses.

O regime prisional para o desconto da reprimenda será o inicial SEMIABERTO, considerando o quantum de pena aplicada.

Isto posto, na esteira do decidido na presente data pelo Conselho de Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e condeno DAILDO NEVES DA FONSECA, qualificado nos autos, a uma pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, por incurso no art. 121, parágrafo 4º, parte final, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Defiro o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu solto ao processo.

Custas na forma da Lei (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03), observada a gratuidade.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Lida a presente sentença em plenário, dá-se por publicada e intimadas as partes.

Registre-se e comunique-se.

Piedade, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA